



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Filomena Albano	Giudice rel.
dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 10754 del 2024, vertente

TRA

- Parte_1 (C.F._1), nato a Roma in data 09.08.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Lulli e dall'avv. Umberto Boscaini, giusta procura in atti;

-ricorrente-

E

Controparte_1 (C.F._2), nata a Roma in data 23.01.1961 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela De Berardinis;

-resistente-

NONCHÉ

Con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-

OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.

CONCLUSIONI: all'udienza del 03.12.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. [...] Pt_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio concordatario con la signora Controparte_1 a Roma in data 09.04.1994, e dalla loro unione erano nati i figli Per_1 (nel 1994) e Per_2 (nel 2000); con sentenza n. 9396 del 30.04.2015 il Tribunale di Roma aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà (sita in Via Adolfo Consolini n. 16) alla signora, un assegno di mantenimento per i figli collocati presso la madre, di Euro 380,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e il 50% di spese straordinarie; su impugnazione della signora CP_1 in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4729 del 2016, aveva stabilito l'aumento dell'assegno di mantenimento ad Euro 500,00 per i due figli a decorrere dal mese di settembre 2012 lasciando invariate le altre statuizioni; con il passare del tempo le condizioni dei figli erano mutate, dal momento che gli stessi oggi di 30 anni (Per_1) e 25 anni (Per_2), da oltre 3 anni avevano completato il loro percorso di

studi: la prima avendo conseguito l'abilitazione alla professione forense e collaborando con uno studio legale, il secondo lavorando in qualità di consulente di una compagnia di assicurazioni.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva di modificare le condizioni del divorzio tra le parti disponendo la revoca sia dell'assegno di mantenimento per i figli sia dell'assegnazione della casa familiare.

Si costituiva la signora *Controparte_1* la quale, contestando le avverse proposizioni, rappresentava che: vi era una notevole sperequazione tra i redditi delle parti; i figli seppur maggiorenni, non erano indipendenti economicamente, dal momento che *Per_2* aveva un lavoro temporaneo presso un'agenzia assicurativa, mentre *Per_1*, pur avendo superato l'esame di abilitazione alla professione forense, allo stato non percepiva alcun reddito.

All'udienza del 03.12.2024 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, riservava la causa al Collegio per la decisione.

Osserva il Collegio

Dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso quanto segue.

Per_1, la primogenita, si è laureata alla Luiss il 14 marzo 2021 in giurisprudenza, ha cominciato a svolgere la pratica forense presso lo studio dell'Avv. Daniela De Berardinis da marzo 2022 e ha infine superato l'esame di abilitazione alla professione forense, continuando a collaborare con il già richiamato studio dell'Avv. De Berardinis.

Andrea, invece, altrettanto in maniera incontestata, si è diplomato come geometra, iscritto dal 28 marzo 2023 nell'Albo RUI e svolge la professione di collaboratore dell'intermediario *Testimone_1*

Emerge in maniera inequivocabile che entrambi i figli abbiano raggiunto una propria professionalità, in grado di consentire a entrambi di rendersi indipendenti economicamente.

Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. n. 38366/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018).

Del resto, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto

l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr. Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ. 2.9.1996 n. 7990; Cass. civ. 7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ. 7.4.2006 n. 8221). Secondo il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"... la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto"* (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v. anche Cass. n. 12952/2016 e Cass. n. 38366 del 2021).

Ed è evidente che nel caso in esame entrambi i figli delle odierne parti abbiano raggiunto una loro autonomia, essendo entrati a pieno titolo nel mondo del lavoro. Il figlio *Per_2* sta lavorando e guadagnando ormai da anni, a nulla rilevando il carattere di temporaneità, essendo posto nelle concrete condizioni di essere economicamente autosufficiente e non avendo proseguito gli studi con un percorso universitario.

Stesse considerazioni che valgono anche per la figlia *Per_1*, che ha terminato il suo percorso formativo; la decisione di restare in un posto di lavoro non retribuito rimane frutto di una sua personale valutazione, essendo la figlia, ormai trentenne, stata posta nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente, specie considerando il fatto che quella forense è una libera professione.

La situazione di entrambi i figli delle parti fa sì che debba dichiararsi cessato l'obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento a far data dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, attesa la progressività della raggiunta autonomia economica.

Quanto alla ulteriore domanda di revoca della ex casa coniugale alla Sig.ra *CP_1* si osserva che, l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli minori nell'immobile costituente l'*habitat* familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.

Per pacifica giurisprudenza, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole. Conseguentemente, qualora siano venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, deve essere revocata l'assegnazione stessa (cfr. Cass. 8240/2024).

Per le ragioni sopra esposte si revoca l'assegnazione della casa coniugale (sita in Roma, Via Adolfo Consolini n. 16), di proprietà esclusiva del Sig. *Pt_1* alla Sig.ra *CP_1* a far data dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento

Per quanto riguarda le sperequazioni e le informazioni sui redditi e sul patrimonio, che agli atti risultano incomplete da parte del sig. *Pt_1* si evidenzia che le stesse non rilevano ai fini del presente giudizio in quanto in questione risulta essere l'autonomia economica dei figli.

Le spese di lite avuto riguardo all'oggetto del giudizio e per la progressività della raggiunta autonomia economica dei figli devono dichiararsi compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, in parziale modifica della sentenza n. 9396 del 30.04.2015 del Tribunale di Roma, dep. il 30.04.2015 RG 13668/2012 modificata dalla sentenza n. 4729 del 2016 della Corte d'Appello di Roma, dep. il 25 luglio 2016 RG 4491/2015, così decide:

- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. **Pt_1** di versare alla sig.ra **CP_1** il mantenimento per i figli maggiorenni **Per_1** e **Per_2** nonché l'obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
- revoca l'assegnazione alla sig.ra **CP_1** della casa familiare (sita in Roma, Via Adolfo Consolini n. 16) a lei assegnata a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
- dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06.12.2024

Il Giudice Rel.
Dott.ssa Filomena Albano

Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi